

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 400

El día viernes 26 de agosto de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari, Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Ausente con aviso.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejal por la Mayorías, Carla Livelli **Concejal por la Minorías,** Gustavo Molina.

Departamento Ejecutivo Municipal: Secretario de Coordinación y Desarrollo, Darío Zeino. **Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT:** Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Concejal Daniel Ribetti.

Visitantes: Asesor Letrado DEM, Abg. Darío Pérez. Coordinador MAP, Luis López.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del Día:

- Audiencia DEM, Abg. Darío Pérez.

- Art 10.5.4

La sesión comienza a las 9:50 horas, con la Audiencia, Abg. Darío Pérez.

Darío Pérez dice, que de un tiempo a esta parte desde la Asesoría Letrada, y antes del comienzo de la feria chica que ocurre en julio, tuvieron la oportunidad de conversar con Liliana Bina, intercambiaron alguna información respecto a la marcha de un proceso judicial que es muy importante para la ciudad. No solamente para los vecinos sino también para las Instituciones, está vinculado con el APN. Desde Asesoría Letrada se le informó, y a ella le pareció que sería importante exponerlo en el CPUA, que tratan temas vinculados con el desarrollo de la Ciudad y en cuestiones ambientales. Es el juicio que lleva adelante un desarrollista, con la pretensión de las torres del lago. En el año 2020 desde la SDUA, se rechazó un pedido administrativo que ellos habían instado, con la pretensión de continuar con el trámite administrativo y para poder comenzar con la construcción de una serie de torres de muchos departamentos, que luego de los trámites de rigor, recabar la prueba y todo lo demás desde la SDUA se rechazó. No se le reconoció validez jurídica a los trámites que ellos habían instado ante la Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago, ante la Comunidad Regional, y en algunos órganos provinciales tales como la Dirección de Catastro, y la Dirección de Agua y Saneamiento. Esa resolución fue impugnada a través de un Recurso de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio. El titular del DEM, es decir el Intendente rechazó ese planteo, lo que quedó expedita la vía judicial para que se realizaran los planteos que estimaran oportunos. Ellos promovieron la demanda contenciosa administrativa, pudiendo que se declare la nulidad de esa resolución adoptada por el Ing. García Setti, confirmada por el Intendente, y que la Justicia ordene la prosecución del trámite dando como válido todo lo presentado ante los organismos estatales con la clara intención de comenzar la construcción de estas torres. En el ínterin desde el CR, se dictó la Ordenanza de la creación de la APN, a la

que los desarrollistas consideraron como complementaria de la postura adoptada por el DEM, por lo que ampliaron la demanda pretendiendo la declaración de invalidez del APN. Paralelamente instan también una medida cautelar, que es lo que él viene a informar al CPUA. Esa medida cautelar no fue admitida en su totalidad, pero si parcialmente. Establece un status quo para ellos y también para la Ciudad de Villa Carlos Paz. Consulta al CPUA sobre el artículo 5 de la Ordenanza 6730 – APN que establece que desde el CPUA, se van a fijar las pautas, reglamentación del Plan de Manejo de esa área y explica que el motivo de la reunión también es intercambiar información y poner al tanto de la situación, adelantar que el DEM ya está trabajando en un Recurso. Ellos saben que la preocupación del CPUA es el desarrollo sustentable de la ciudad.

Laura Colladon pregunta sobre el status quo, que tiempo lleva.

Darío Pérez dice que el tiempo que demande la sustentación del proceso, cuando se resuelva la cuestión de fondo, no tiene plazo.

Laura Colladon dice que cuando los desarrollistas solicitaron hacer las torres no estaba dentro del ejido. Pregunta si cuando quedó dentro de Villa Carlos Paz, los abogados no devienen en abstracto.

Darío Pérez dice que exactamente ese término, es el que se utilizó, porque también se generó un conflicto externo de poderes ante el Tribunal Superior de Justicia, entre el Municipio de Villa Santa Cruz del Lago y el Municipio de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz en junio 1996 inició el trámite ante la Dirección de Municipios de la Provincia con la intención de expandir los límites. En junio de 1997 se llegó un acuerdo entre el Municipio de Villa Carlos Paz y los Municipios de Comunas vecinas, respecto de los límites, que no varía mucho con lo que actualmente es el ejido de Villa Carlos Paz. A pesar de que formó parte Villa Santa Cruz del Lago del acuerdo que se firmó, llamativamente y por este emprendimiento en octubre 2018, en vísperas que el Poder Legislativo de la Provincia renovara a través de la Ley 10595 el radio del Municipio de Villa Carlos Paz, se sancionó una ordenanza en donde se reclama como propio esta parte que alcanza el APN. Con ese término cuando se dictó la Ley 10595, se devino en abstracto la cuestión judicial, que fue resistida por este grupo de desarrollista. A partir de ese momento pretendieron extender los trámites que habían realizado en el municipio de Villa Santa Cruz del Lago, en la Comunidad Regional y en algunas reparticiones provinciales. Ellos invocan desconfianza legítima y supuestos derechos adquiridos, que para el Municipio no resultan oponibles. La decisión desacertada de la Cámara, desacertada porque invoca una serie de derechos constitucionales que cuando todo presumía que se iba a desestimar la medida cautelar, hace lugar parcialmente y le dice a las dos partes que no se continúe avanzando, en la reglamentación, en la disposición que se le va a dar al suelo, por eso ellos querían saber hasta adonde habían llegado y cuáles son las conclusiones del CPUA entorno a esa zona.

Marcelo Celoirra pregunta en que consiste la parcialidad a la que se le hizo lugar.

Darío Pérez dice que en lo que explicó, que dijeron manténgase como está. Ellos dicen no avanzar con la reglamentación, no avanzar con el proyecto de ideas.

Liliana Bina dice que no reglamentar, es no hacer la ordenanza, pero se puede profundizar el proceso que se viene haciendo.

- Se debate.

Ramiro Castillo pregunta quien determina en la Justicia la medida de no innovar y cuál es el proceso.

Darío Pérez dice que el Tribunal que interviene es la Cámara Segunda, Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Córdoba y dentro de la competencia que tiene, es resolver respecto de la nulidad o legitimidad del acto administrativo, que es en este caso la resolución adoptada por la SDUA y la Ordenanza N 6330 en cuanto si viola o no los derechos adquiridos en función al trámite y las factibilidades que obtuvieron a través de distintos estamentos.

Ramiro Castillo pregunta si se resuelve y luego se informa al Municipio.

Darío Pérez dice que lo que se hace es expedirse respecto a la legalidad de las decisiones adoptadas por el CR y también por el DEM, pero toma como válido el trámite realizado ante la Comunidad Regional, ante la DIPAS, Dirección de Catastro y ante el Municipio de Villa Santa Cruz del Lago.

Ramiro Castillo pregunta si la medida de no innovar fue comunicada al Municipio.

Darío Pérez asiente y dice que también se le comunica a ellos.

Ramiro Castillo pregunta cómo se va definiendo el proceso judicial.

Darío Pérez dice que se va definiendo por la prueba aportada, se toman en cuenta los antecedentes, a los elementos probatorios que cada uno lleva.

Darío Zeino dice que entiende que lo que Ramiro Castillo quiere saber es si se puede cuestionar esa medida cautelar. Explica que desde el DEM la van a recurrir mientras esté en tratamiento pero mientras tanto está en validez la cautelar.

Laura Colladon pregunta si hay una Instancia Superior.

Darío Pérez dice que si la hay, pero lo que pasa es que para el DEM, es muy importante poner en relieve el trabajo del CPUA, porque no es una cuestión arbitraria, no es una cuestión que no haya sido ni evaluada ni estudiada por quien establece la COM. Está en consonancia con los aportes, con los estudios, talleres y todo lo que se hace en este órgano consultivo. Por eso desde el DEM se acude al CPUA, porque le da volumen a este tipo de decisiones, no es que se les ocurre restringir el derecho de propiedad sino que está vinculado con una visión de ciudad, con una planificación de distintas organizaciones en donde se genera esto, el intercambio de ideas, el debate que le da sustento a las ordenanzas y a las decisiones que se adoptan en el DEM.

Marcelo Celoirra pregunta en que consiste recurrir la medida cautelar.

Darío Pérez dice que un recurso se interpone cuando se entiende que hay violación a los principios lógicos o la resolución carece de fundamentación lógica y legal. A la cautelar ellos la van a recurrir, pero el motivo de la reunión es nutrirse con el aporte del CPUA para la etapa que viene que es la comprobatoria y la etapa en que ellos

pueden aportar a la prueba, al debate judicial, todo el trabajo que se ha venido haciendo en el CPUA. Como también la visión que tienen quienes integran al CPUA y la planificación que se está viendo para ese sector.

Ramiro Castillo dice que en el CPUA se empezó a avanzar el año pasado en el Plan de Manejo, para lo cual se hicieron cinco talleres internos. Se contrató a una profesional para que sea la que llevara adelante los talleres. Con ella se empezó a analizar, partiendo con la base del Estudio Geomorfológico y de una visita in situ que fue lo primero que se hizo para darle inicio a los talleres. En el quinto y último taller, fue en la etapa en la cual se dijo hay que empezar a definir los usos de suelo para las zonas, porque dentro de lo que es el APN, se entendió a nivel general que hay zonas que se deberían preservar. Se entendía que gran parte de la superficie del APN son zonas que se tienen que preservar y que de hecho se tendría que favorecer a que se desarrolle nuevamente el bosque y todo lo demás.

Laura Colladon dice que como CPUA, no es la primera vez que se hace. Cuando fue el tema del Plan de Manejo de lo que hoy es CAMIARE, también se llevó adelante desde este Consejo, se contrató a la misma profesional, se repitió a la profesional por el buen resultado que les dio con CAMIARE.

Liliana Bina dice que la profesional es de Parques Nacionales, porque tienen un acuerdo, que forma parte como asesor del Plan de Manejo de CAMIARE.

Laura Colladon continua diciendo que si bien esta zona, es diferente porque es una zona roja y amarilla de Ley de Bosques. El ejercicio de cómo hacerlo ya se tenía como una base, Se hicieron talleres internos, pero la idea es hacerlo a toda la sociedad como ya se hizo en otro momento. Entonces cuando se pide una ordenanza de protección tiene todo el respaldo de la sociedad y no solamente del CPUA. Este es un paso que en este caso falta y se está en ese proceso.

Liliana Bina dice que cuando se aprobó la Ley de Ampliación del Ejido, en el CPUA, se promovió un concurso para que se haga un estudio Geomorfológico de toda la Ampliación, lo ganó el INA Cirsá que esto dio un fundamento y una base muy importante que sirve para los futuros avances que se van haciendo en todos los aspectos, bióticos, topográficos, antropológico de todo el ejido. A partir de este estudio cuando se avanzó con el APN, se hizo un Foro abierto a la comunidad, antes de recomendar al CR la ordenanza. En ese Foro que también participaron los desarrollistas, estaban todas las voces. Hubo una amplia mayoría de gente, vecinos de la sociedad que apoyó a este proyecto que incluso pedían que fuera más grande la APN, que abarcara hasta la ruta. También dentro del CPUA, ADARSA tiene una posición de máxima que toma toda la cuenca del Arroyo de los Mimbres. Tuvo bastante legitimidad cuando llegó al CR, que luego fue por Doble Lectura, y Audiencia Pública, en donde no hubo ningún tipo de objeción que resaltar. Luego cuando se inició todo este proceso, que ahora está en una etapa en donde pasó a la Ut, en donde se tiene que definir las normas de uso de suelo. En plenaria del CPUA se tiene como orden del día para la próxima reunión.

Ana Margonari dice que trabajan zonificando tomando los ríos, bosques etc. Todo ese trabajo que se hizo en el CPUA, es antes de llamar a la gente que podría estar involucrada en este tema. Quieren definir los usos para abrir los talleres a la comunidad, Ahora hay que ver si se pueden abrir.

Darío Zeino dice que lo que ha dicho Ramiro Castillo, Liliana Bina, Laura Colladon, para ellos, es un poco el objetivo de la reunión. Comentar también la gravedad de la situación. Es una situación que pone un freno hasta que se resuelva un trámite administrativo pero se puede ir materializando en un trabajo en el CPUA, con las intenciones de la comunidad, en ordenanzas, regulaciones y en hechos. Hoy se está ante una situación que no tienen un resultado definido y mucho menos plazos. No saben cuándo ni cómo va a resultar. El Dr. Pérez ha explicado muy bien que el resultado debería ser a favor del Municipio. Hay una disputa entre el derecho de la comunidad a definirse, a definir sus usos, con el derecho de la propiedad privada, en principio abstracto o general hasta que esos derechos adquiridos que los desarrollistas pretenden hacer valer y efectuar sobre su proyecto sea definido si es válido o no. En principio son esos derechos que coalicionan. También es importante para el Tribunal para cuando tenga que resolver más allá de la medida cautelar sino de fondo, todo el aporte que se pueda hacer, no solo desde el DEM en la defensa propia del caso judicial sino todos los involucrados que han participado. Este trabajo que ha hecho el CPUA es muy valioso para la etapa probatoria. Los talleres que se han realizado, todo ese material es bueno que esté a disposición con lenguaje, en términos jurídicos como para ir aportando. Primero hay que entender la situación, que el CR a través de los Concejales que forman parte del CPUA, también entiendan la situación judicial y lo que significa para la ciudad, y también el CPUA a través de sus Instituciones qué puede aportar. Se tendrá que ver la forma procesal, porque el CPUA no tiene personería jurídica como para participar en el juicio. Todo el proceso que da fin con la ordenanza va a ser muy importante poder aportarlo de alguna forma.

Mario Macagno dice que él quiere resaltar, que cuando se empezó a trabajar sobre la APN, se vio que hay cuatro grandes parcelas y otras pequeñas que integran el área. Pregunta si los cuatro propietarios son los que hicieron el recurso. O hay algunos que quizás no, y se puede seguir trabajando en otros sectores.

Darío Pérez dice que el que inicio el planteo es Dahan- Meet y después se sumaron tres mas no sabe si coinciden o no con los titulares de las parcelas, habría que corroborarlo con la titularidad registral, pero es probable que sean porque decía que toda esa área afecta a todas las propiedades de ellos casi en un 100%.

Mario Macagno dice que en el trabajo que se venía realizando, uno de los próximos pasos es hacer participar a los propietarios, pregunta si convendría, como estrategia legal hacerlos participar o esta situación los obliga a seguir trabajando internamente.

Darío Pérez dice que ellos han participado en todas las instancias que han podido.

Ramiro Castillo dice que se iba avanzar en el uso de suelo, hacer un planteo en el CPUA, y después convocar e invitar a los propietarios, esa era la idea que se tenía. Comentarles esto es lo que se piensa sobre el APN. Lo que plantea como duda Mario Macagno sería, si correspondería en este momento hacerlo o avanzar hasta esa instancia y esperar a ver qué pasa.

Darío Pérez dice que ellos han hecho valer su opinión todas las veces que han podido, de hecho han participado en la Audiencia Pública también. Cuando se sancionó la Ordenanza 6330 en la Audiencia Publica tuvieron uso de la palabra. Le parece que la postura de ellos resulta clara, ya la han fijado administrativamente, se ha fijado en el debate que se generó en la Audiencia Pública y la han fijado en Tribunales.

Darío Zeino dice que es una decisión del CPUA y si la pregunta es si puede llegar a entorpecer de alguna forma el proceso judicial, cree que no.

Liliana Bina dice con respecto a la participación, que en una oportunidad el Tribunal los obligó a reunirse con los desarrollistas en la Municipalidad. Vinieron todos los propietarios con sus abogados. Ella llevó todos sus antecedentes, para que ellos vieran que no es un proceso improvisado, se mostró como había trabajado el CPUA, que la APN surgió del consenso de la comunidad. Le comentaron en qué se iba avanzar, ella les enfatizó que no es que no iban a poder hacer nada, iban a poder hacer en función a lo que se planificara. Parecía como que habían quedado dispuestos a esperar, cuál era el resultado de las normas del uso de suelo. Pero evidentemente ellos saben que tienen la posibilidad de seguir con el proyecto de las torres, porque también pidieron la Audiencia Pública que se suspendió porque falleció el ex Gobernador De La Sota. Ahora la han solicitado nuevamente. En el CPUA, cuando se avanzó en los talleres se definieron cuatro valores de conservación: Bosques Serranos; Arroyo Los Mimbres; La zona que es de amortiguación del impacto de la urbanización y La playa de los Mimbres. Esta última es única, es el único sector del oeste que tiene una playa con la mejor arena de la ciudad, es inaccesible porque esta privatizada. Antes de que saliera la APN, desde el DEM surgió la iniciativa de hacer un acceso a esa playa y expropiarla porque aunque sea APN, es privada y de la cota 36 para abajo es del Estado Provincial. El Estado Provincial en el año 2018 hizo la Resolución N° 285 que la firmaron como APRHI, cediendo a Los Biguá del Lago, que es una asociación de empleados del APHRI, toda esa playa a título exclusivo para ellos y sus familias, con el cambio de que hicieran una suerte de puerto para los bomberos y el CEP. En el CPUA se habló y se opusieron basándose en el Código de Ética de los empleados de la provincia, se hizo una presentación para impugnar a esta resolución que quedó como en suspenso pero la resolución está. No lo pueden hacer, no lo pueden efectivizar porque hay muchas herramientas legales para frenarlo pero desde el DEM se vio que era muy importante avanzar en la expropiación y la pregunta es que cuando la resolución apunta al APN porque hablan de APN, no habla de la propiedades de Forges, Dahan etc, es decir que también abarca el Club de los Cuatrocientos. Para la ordenanza de expropiación, varios integrantes del CPUA fueron, se juntaron con gente del club náutico, mostraron algunas alternativas. La pregunta que se hace es, si la Cámara dice que no se puede hacer nada, pero no impugna que son ejido de Villa Carlos Paz, y pide que se piense que no se hizo nada, que no está la APN ni nada, porque el Estado Municipal si no se hubiese hecho nada de este proceso, perfectamente estaba en derecho constitucional de expropiar un camino y llegar a la playa, como se ha expropiado en muchos puntos de la ciudad. Pregunta si la cautelar limitaría la posibilidad de avanzar en la expropiación del camino y la playa o no.

Laura Colladon dice que en poder materializarlo, seguro que limitaría.

Liliana Bina dice que si se expropia, ya es del Municipio.

Laura Colladon dice que en ese caso quedaría igual que los privados, no se puede hacer nada.

Liliana Bina dice que se suponga que no pueden intervenir físicamente, pero sí se podría ser propietarios de ese camino y de esa tierra. Porque a su juicio no pueden limitar la posibilidad de expropiar.

Laura Colladon pregunta si se hace una expropiación también va con Audiencia Pública, si se presentarían esos cuatros dueños.

Carla Livelli dice que la expropiación no va con Audiencia Pública. Dice que es con simple lectura y mayoría simple.

Liliana Bina dice que un poco la pregunta sería una acción más del DEM que el CPUA. En el caso concreto de esta acción judicial, cuál sería el aporte que podría hacer el CPUA más allá de sumar todo el material, como actor en este procedimiento, porque ahora el CPUA tomó conocimiento.

Darío Pérez dice que a través de las Instituciones que lo conforman lo pueden hacer. Por ejemplo ADARSA como integrante del CPUA, etc., se puede hacer un aporte. Habría que ver si procesalmente se pueden sumar a la causa como terceros interesados amicus curiae, aportando esto que no se ve. Esto que se genera con las plenarias de los viernes, cuando uno lo ve toma una idea acabada del intercambio que se realiza. Entonces si uno toma la decisión como parte del CPUA puedan procesalmente intervenir.

Marcelo Celoir dice si hay algún proyecto presentado.

Darío Pérez dice que los desarrollistas fueron a la Comunidad Regional para ver adonde podían presentarlo, le contestaron que lo podían hacer en el Municipio más cercano y eligieron Santa Cruz del Lago, a partir de eso, en esa Comuna sancionaron una ordenanza e incorporaron esa zona por ordenanza que es lo que hoy tiene conflictos de poderes.

Liliana Bina dice que por ley en aquel momento no era ni de Santa Cruz del Lago ni de Villa Carlos Paz, era zona gris.

Ramiro Castillo dice que en base a lo que se dijo, le parece que es muy importante seguir avanzando en el Plan de Manejo de la APN, porque hace ya cuatro años que está sancionado el ejido. Hace un año que se sancionó por ordenanza la APN, y en defensa de los privados dice, cuánto tiempo más se va a esperar para decir al privado lo que se va a poder hacer. Cuanto más rápido se pueda avanzar en el Plan de Manejo desde el CPUA elevarlo al CR, ponerlo en conocimiento al DEM, para el eso sería independientemente de los tiempos que tenga la Justicia. Por otro lado le parece que hay que avanzar, hay que tenerlo ya consensuado y también hay que convocar a los propietarios, porque no deja de ser una instancia participativa de la cual están convencidos que tiene que formar parte de la planificación. Si ellos quieren pueden venir, sentarse y escuchar lo que el CPUA, tiene para decirles pero por lo menos se podrá decirles, se hizo esto, se normó este proyecto de uso de suelo. Sería una instancia en donde se le está dando participación al privado. Ahora se está con la tercera etapa de anexión a la zona servida, de las cuales dos de las zonas que se pretende anexar son Venturia y Terrazas de Playa de Oro, le parece que es importante de alguna manera, para que no se genere algún tipo de antecedentes que esta gente pueda usar también defendiendo a lo suyo, que de alguna manera quede claro que si se sanciona la tercera etapa de anexión, Venturia y Terrazas desde el punto de vista de Villa Carlos Paz no son loteos aprobados y no es que se los está viendo como que se va a anexar por que ya habían tramitado en la Provincia, tenían derecho. Viendo este conflicto que se está generando, estaría bueno aclarar de alguna manera en el proyecto de ordenanza, no están aprobados pero hay gente ya viviendo, es una situación que amerita que se resuelva.

Darío Pérez dice que si se va a seguir con el Plan de Manejo si se puede poner a consideración el proyecto de expropiación que se tiene , que tiene que ver con el uso de suelo y demás, para que lo puedan ver y que opinión se merece.

- Se acuerda para que se envíe el proyecto de expropiación desde el DEM, para tratarlo en Plenaria.

Ramiro Castillo dice que desde el CPUA , lo que se puede poner a disposición , son todos los talleres que se han hecho, las reuniones , todo tiene acta , después están los foros , también con acta, los foros con las grabaciones , todo lo que pueda llegar a servir como probatorio , solo se tiene que pedir y se pone a consideración. También se puede llegar a hacer algún manifiesto o escrito respecto a esto.

Liliana Bina solicita cada institución en su seno debata la posibilidad de constituirse en amicus curiae o tercero interesado.

Darío Zeino dice que todo esto generaría un antecedente para el CPUA interesante a futuro. Por qué no cualquiera es admitido como amicus curiae.

Ramiro Castillo dice que agradece muchísimo la reunión en la que se puso en conocimiento al CPUA sobre la situación, y agrega que le gustaría ponerlos en conocimiento de las realidades del CPUA. En sí, se tiene la suerte que las Instituciones que aportan, y el Gobierno tiene la suerte de tener a Liliana Bina que se carga las cosas al hombro, trabaja muchísimo y tiene mucha información, pero faltan instrumentos. Falta poder contratar profesionales, el Técnico del DEM, había una secretaria que no está más, quedó Miriam Birchmeyer, no se tiene la Pagina Web, se está a punto de caer el e-mail. Lo dice para ponerlos en conocimiento y ellos se están dando cuenta el valor que representa para la causa que el CPUA, acompañe. Y para que el CPUA acompañe, tiene que trabajar en las condiciones que necesita y avanzar de la manera que se necesita. Necesita recursos humanos y económicos. Quizás si se tuviera, ya habría un plan de manejo del APN, si estuviesen los recursos, ya estarían muy avanzados en la planificación del ejido. Hay que analizar cada uno en el lugar que está y la posibilidad que tiene, que puede hacer para que el CPUA, pueda trabajar en las condiciones que necesita y en el tiempo que se requiere. Hace cuatro años que se tiene el ejido ampliado y no puede ser que todavía se esté viendo que se puede hacer. Se podría estar más avanzado en la planificación. Se hace lo que se puede en el tiempo que se puede. El otro día tuvieron una reunión que vinieron vecinos de la zona oeste, que conformaron una fundación en donde vinieron a plantear que se puede hacer, y a preguntar por qué la demora. Se les contesto que se está avanzando dando prioridad a lo que se considera que hay prioridades, pero se avanza como se puede. Lo próximo que hará el CPUA, es trabajar en todo lo que está en el oeste, pero hacen falta más herramientas, la verdad que las herramientas que se tienen son muy pocas. Miriam Birchmeyer, hace de la semana pasada que está tratando de ver como se soluciona el tema del e-mail institucional.

Darío Zeino dice que toma el pedido porque es un planteo que es absolutamente lógico. Él va a convocar una reunión administrativa para conversar, y tampoco quiere saltar instancias institucionales que son lógicas porque el CPUA depende administrativamente del CR y mal podría el reunirse directamente. Pero si se podría generar una instancia para que se realice una reunión.

- 11:30 horas se retira el Concejel Gustavo Molina.

Próximo Tema: Art 10.5.4.

Mario Macagno dice que se elevó un proyecto de ordenanza con el que no están de acuerdo en incrementar el porcentaje hasta el 100% de las azoteas. El personalmente no tiene ningún ejemplo. Le parece que habilitar eso para toda la ciudad, pueden ser escuelas, instituciones, públicas o privadas. Se vuelcan en trabajar un poco más en la figura de la concertación. Cree que merece un debate más amplio. Por eso CEPIA presentó dictamen, que cree que es claro.

Marcelo Celoirra pregunta en qué consisten las modificaciones que plantea CEPIA.

Mario Macagno dice que el proyecto de ordenanza propone extender el 50% de la superficie de las terrazas al 100% en los edificios institucionales. Ellos no están de acuerdo. CEPIA cree que se debería utilizar las herramientas de la concertación que está dormida pero se puede revivir, estudiarla y volver a pedir que salga por ordenanza. Porque no saben bien cuáles son los edificios y las instituciones. Cree que se necesita un mayor debate.

Marcelo Celoirra dice que sería extender el beneficio que tiene la hotelería a escuelas, sanatorios que no tienen lugar a donde extenderse.

- Se debate.

Carla Livelli dice que coincide en parte con lo que dice Mario Macagno y Marcelo Celoirra, que era importante en la hotelería porque es una de las principales industrias que tiene la ciudad. Los hoteleros plantearon en su momento, que ellos no podían adecuarse a lo que decía la Ley Provincial de Alojamiento, a las exigencias que estaban teniendo con los estudiantiles, entonces se les hacía difícil competir en igual condiciones. Le pareció que las modificaciones que se hizo con el tema de la hotelería eran oportunas pero también esta modificación es oportuna. Le parece que ellos han cambiado la línea de edificación de algunas escuelas porque no se podía con el Programa Aurora que bajó de la Provincia, para construir más aulas. No se tenía adonde ubicar las aulas. Desde el CPUA surgieron las modificaciones y no quiere mezclar lo político porque no tiene nada que ver, pero para que sea un elemento para tener en cuenta, ella hace 7 años que está en el CR, y no pudieron sacar un proceso de concertación. Todos los pedidos de concertación que llegaron al CR fueron cuestionados, entonces por ahí le parece que se debería tener en cuenta de atar todo los proyectos de interés social a una figura, no está dando resultado. Este tipo de proyecto en donde se está hablando de edificios institucionales, de escuelas, de edificios, de salud dejarlos atados solamente a esa figura cuando está tan difícil, ella está de acuerdo con el proyecto.

Mario Macagno dice que no entiende por qué no sale por cuestiones políticas, porque el oficialismo tiene mayoría.

Carla Livelli dice que si no se tiene mayoría agravada, y también más allá de la cantidad de votos que se necesita, son proyectos que siempre se intenta sacar por unanimidad, porque son cuestiones en donde está un interés de Estado y un interés de un privado. Nunca desde que ella está, la objeción a una concertación fue, este proyecto no nos interesa porque el cargo es o desproporcionado o no es acorde. Siempre es con una sospecha de que alguien se queda con algo, son con cosas que

en definitiva se embarran y es difícil llegar al consenso. A este tipo de edificios le parece que dejado atado a la concertación no estaría bueno.

Laura Colladon dice que ADARSA cree que esto tiene que estar dentro de la concertación o una compensación por más que no estén de acuerdo con la compensación. Ahora la ciudad necesita ver por el tema de escuelas y se corre a modificar por las escuelas, después vendrán por otras cosas. Nunca se tiene una visión de seguir trabajando, no cree que demasiado, porque ya se habló bastante en el 2017, quizás algunas cosas que se dijeron se solucionaron o hubo cambios, dar una revisada rápida y después que salga por concertación. Se va a seguir defendiendo lo que es la concertación a pesar de lo que acaba de decir Carla Livelli porque es parte de lo que tendrán que trabajar los Concejales. ADARSA tiene la sensación que en muchas cosas, tienen que bajar sus expectativas porque se encuentran con un Gobierno Municipal que es bastante inactivo. Ahora hay que modificar sus expectativas y lo que pensaron que sería mejor para la ciudad, que sería tener sistemas de concertación ágiles y bien concreto porque no funcionan, ustedes, los 11 concejales. No está de acuerdo, los 11 tienen que hacer el esfuerzo. Tiene la sensación que se está nivelando para abajo.

Carla Livelli dice que más allá de la visión que tiene Laura Colladon, ellos como CR, todos los dictámenes que llegan desde el CPUA, de los 7 años que están, puede que haya uno o dos dictámenes que no se haya tratado, lo demás se presenta todo y se trata textualmente. Son respetuosos de lo que se trabaja en el CPUA y siempre son coherentes en relación al CPUA. Ella no puede prometer que los concejales van a hacer el esfuerzo, porque cuando se votó el APN la oposición lo único que votó fue el Art 2, que fue la creación de todos los otros artículos en particular. Ellos tienen la convicción de que APN, tenía que salir tal cual salió del CPUA, pero ella no puede hablar ni decir cómo van a votar los demás.

Laura Colladon dice que ella se está expresando como ciudadana de Villa Carlos Paz y quieren que trabajen acorde y se pongan de acuerdo los 11 concejales.

- Se debate.

Marcelo Celoir pregunda si se le puede agregar, previo dictamen del CPUA.

Martina Casesi dice que están de acuerdo en incorporarlo pero le parece que si bien, la figura de concertación a ella le gusta, es una figura que aumenta los riesgos que desde el otro lugar siempre está sujeto a una visión subjetiva, que indica y muchas veces ha pasado, hay muestras que muchas veces si hubo intereses que llevaron a concertar para ciertos lugares o teniendo algún beneficio, y no dice en este Gobierno. Es un riesgo en donde se queda muy expuestos si la figura de concertación no está hecha muy finita y muy reglamentada. Asociación Inmobiliaria apoya la incorporación con el agregado que propuso Colegio de Arquitectos.

Mario Macagno dice que va a consultar si están de acuerdo con el agregado pero el calcula que si lo estarán. y pregunta si sale aprobado por el CPUA adónde va si a Obras Privadas o al CR.

- Le contestan que pasa a Obras Privadas.

Ramiro Castillo dice que el CPUA se está cargando de un montón de cosas que pasan en Obras Privadas, y en definitiva está dejando de hacer foco en la planificación. En vez de estar haciendo ojo en donde se van a planificar escuelas y todo lo que es planificar a la ciudad, se va a hacer una oficina en donde Obras Privadas diga presentaron para ampliar el Colegio tal, cree que hay cosas que no se debería cargar al CPUA, porque no están las condiciones ni los recursos para afrontar todo lo que se está hablando. Pone en conocimiento que en el próximo periodo el será suplente con ganas de no participar más, porque se cansó de cómo funciona el CPUA. Hay que ser consciente en la realidad en que se está trabajando. Cuando el ingresó pensó que en el CPUA se podía lograr un montón de cosas. Los que sigan con ganas tienen que fijarse que es lo que está pasando. Por otro lado el tema de servicios institucionales no lo dejaría tan abierto, si se está hablando de lo educativo y salud, que sea estricto, educativo y salud. Que se dejen servicios institucionales para cuando se haga concertación.

Liliana Bina dice volviendo al tema le parece que todos tienen razón de algún modo. Hace una moción de orden que se vote. Ella está de acuerdo con el dictamen como está, con el agregado de “previo dictamen al CPUA”.

– Se procede a la votación de la incorporación del Artículo 10.5.4 a la Ord 4021, con el agregado “previo dictamen al CPUA”.

- Se debate

Mario Macagno dice que si se acepta el agregaría en excepción de todas las instituciones privados.

Liliana Bina pregunta cuál es el temor que se tiene.

Mario Macagno dice que es que no se sabe que se estará haciendo dentro de 20 años.

Ramiro Castillo dice que se sabía que hoy se iba a votar este tema, se tiene que votar por sí o por no. Le parece que se va a seguir dilatando y ya se sabía que hoy había que votar. Hoy CEPIA presentó un proyecto que ya está consensuado en esa Institución, que diga que se presenta ese proyecto y se va cerrando el tema. El Colegio de Ingenieros es afirmativo si no es tan abierto, que sea educativo y salud.

Liliana Bina dice que se puede agregar Servicios administrativos públicos, Educativo y Salud sin que pase por el CPUA.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes la modificación arriba mencionada.

Se procede a la votación:

- ADARSA: **No aprueba (Solicita el tratamiento de una nueva Ord. De Concertación).**
- CEPIA: **No aprueba (presenta dictamen).**
- Colegio de Ingenieros: **Aprueba.**
- Colegio de Arquitectos: **Aprueba.**
- Colegio Técnicos Constructores: **Aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria: **Aprueba.**
- Concejal por las Mayorías, Carla Livelli: **Aprueba.**

- Concejal por las Minorías: **Ausente (se retiró antes del tratamiento del tema)**
- Dir Infraestructura Urbana, Arq. Liliana Bina: **Aprueba.**
- Se aprueba por la mayoría de los presentes. CEPIA presenta dictamen y ADARSA solicita el tratamiento de una nueva ordenanza de concertación.
- Se cierra la sesión a las 12:24 horas.